

감사결과처분(요구)서

일련번호	5	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	105,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△국립공원사무소 (△△△△국립공원사무소)	처분(요구)일자	2020. . . 2020. . .	회신기일	2020. . . 2020. . .

△△△△국립공원사무소 (재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 준공금(환정보전비, 건강, 노인장기요양, 연금) 정산 부적정
관 계 기 관 △△△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 계약현황

(단위: 천원)

계약명	계약금액	계약기간	비고
2019년 △△△△ 훼손탐방로 정비공사	239,995	2019.6.25.~2019.9.21.	
2019년 △△△△ 안전쉼터 조성공사	10,505	2019.6.18.~2019.8.22.	

○ 준공금 정산 현황(2019년 △△△△ 훼손탐방로 정비공사)

(단위: 원)

구분	내역서 계상금액	정산감액		정산후 인정금		비고
		사무소정산	정상정산	사무소인정	정상인정	
직 접 재 료 비	27,577,703	0	0	27,577,703	27,577,703	
간 접 재 료 비	0	0	0	0	0	
직 접 노 무 비	97,288,385	0	0	97,288,385	97,288,385	
간 접 노 무 비	11,188,164	0	0	11,188,164	11,188,164	
산 출 경 비	1,975,559	1,975,559	0	0	1,975,559	
산 재 보 험 료	4,067,870	0	0	4,067,870	4,067,870	
고 용 보 험 료	943,745	0	0	943,745	943,745	
건 강 보 험 료	3,594,311	2,484,511	3,192,501	1,109,800	***,810	
연 금 보 험 료	5,007,553	3,562,153	4,447,753	1,445,400	559,800	
노인장기요양 보 험 료	305,875	211,495	271,695	94,380	34,180	
퇴 직 공 제 부 금 비	0	0	0	0	0	
건설기계대여금지급보증	164,894	164,894	164,894	0	0	
산 업 안 전 보건관리비	5,016,286	0	0	5,016,286	5,016,286	

환 경 보 전 비	380,524	0	380,524	380,524	0	
공 사 이 행 보증수수료	0	0	0	0	0	
하도급대금지급보증수수료	102,741	102,741	102,741	0	0	
기 타 경 비	10,612,231	0	0	10,612,231	10,612,231	
일 반 관 리 비	10,093,550	510,082	513,608	9,583,468	9,579,942	
이 윤	17,462,614	1,044,931	1,051,142	16,417,683	16,411,472	
폐 기 물 처 리 비	625,837	0	0	625,837	625,837	
헬기운반비	21,769,432	0	0	21,769,432	21,769,432	
부 가 가 치 세	21,817,727	1,005,637	1,012,486	20,812,091	20,805,242	
합계	239,995,000	11,062,000	11,137,000	228,932,000	228,857,000	
과지금금액	75,000					

○ 「건설기술진흥법」 제66조(건설공사의 환경관리) 제3항에 의거 건설공사의 발주자는 건설공사의 계약을 체결할 때에는 환경훼손 및 오염방지 등 건설공사의 환경관리에 필요한 비용을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사금액에 계상하여야 하고,

- 동법 시행규칙 제61조(환경관리비의 산출 등) 제1항에 의거 건설공사의 환경관리에 필요한 비용은 다음 각호의 비용을 합하여 산정하며,

1. 건설공사현장에 설치하는 환경오염방지시설의 설치 및 운영에 필요한 비용
2. 건설공사현장에서 발생하는 폐기물의 처리 및 재활용에 필요한 비용

- 동조 제2항에 의거 건설사업자 또는 주택건설등록업자는 제1항에 따른 비용의 사용계획을 같은 항 제1호에 따른 환경오염 방지시설을 최초로 설치하기 전까지 발주자에게 제출하고, 발주자 또는 건설사업관리용역사업자가 확인한 비용의 사용실적에 따라 정산하여야 함

- 건설산업법시행령 제26조의2(보험료 등의 비용 명시 및 정산)제3항에 의거 발주자는 건설사업자가 보험료등을 납부한 내역을 확인한 결과, 도급금액산출내역서에 명시된 「국민연금법」에 따른 국민연금보험료, 「국민건강보험법」에 따른 건강보험료 및 「노인장기요양보험법」에 따른 노인장기요양보험료가 실제로 지출된 보험료보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산할 수 있음

- 기획재정부계약예규 제94조(대가지급 시 정산 절차 등)제3항에 의거 계약담당 공무원은 제1항 내지 제2항 절차에 따라 사업자 부담분의 국민건강보험료 등에 대한 납입확인서의 금액을 정산하되, 다음 각 호와 같이 정산함

1. 일용근로자는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산 한다
2. 생산직 상용근로자(직접노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입확인서에 의하여 정산하되 현장인 명부 등을 확인하여 해당 사업장 계약이행기간 대비 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산(현장명부 등 발주기관이나 감리가 확인한 서류에 의함)하여 보험료를 일할 정산한다. 다만, 해당 사업장단위로 보험료를 별도 분리하여 납부한 경우에는 제1호를 준용 한다
3. 퇴직급여충당금은 계약체결 후 발주기관이 승인한 산출내역서 금액과 계약상대자가 실제 지급한 금액을 비교하여 정산 한다

○ △△△△국립공원사무소는 2019년 △△△△ 훼손탐방로 정비공사를 준공처리를 하면서 사회보험료(연금, 건강, 노인장기요양) 정산에 있어 계약상대자가 납부한 실제 납부금액이 아닌 고지금액으로 정산하였고, 환경보전비로 사용할 수 없는 현장청소 인건비를 환경보전비로 인정 정산 처리하여 준공금 금75,000원을 과다 지급함

- 또한, 2019년 △△△△ 안전쉼터 조성공사의 경우 준공 처리시 계약상대자의 환경보전비 사용내역에 대한 증빙자료 제출이 없었음에도[계약상대자: (주)▷▷▷▷▷ → 유선통화 결과 미집행 확인] 환경보전비를 인정 처리하여 준공금 금30,000원을 과다 지급한 사실이 있음

2. 조치할 사항

○ 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△국립공원사무소】

- 과다 지급된 준공금 금105,000원[2019년 훼손탐방로 정비공사: 금75,000원/ 2019년 안전쉼터 조성공사: 금30,000원]에 대하여 회수

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련